



Rechtsgeschichte (BLaw)

Abschlussklausur

Deutscher Übersetzungsvorschlag von Fritz Curschmann (1906):

5

«Unter den übrigen Glückseligkeiten, die der sterbliche Mensch in diesem wechselhaften Leben als Gabe Gottes erlangen kann, wird nicht als letzte gerechnet, dass er durch beständigen Fleiß die Perle der Wissenschaft erlangen kann, die den Weg zu einem guten und seligen Leben eröffnet und den Gebildeten weit über den Ungebildeten durch ihre Kost-

10 barkeit erhaben sein lässt und ihn Gott ähnlich macht, die ihn außerdem dahin führt, die Geheimnisse der Welt klar zu erkennen, die den Ungelehrten hilft und die die durch Herkunft Geringsten zum Höheren erhebt.

(...)

Daher bedachten wir aufmerksam (...) von väterlichen Gefühlen angetrieben

15

(...)

[und] setzen mit apostolischer Autorität fest und ordnen auch an, dass es [am fraglichen Ort] in Zukunft ein Studium generale gebe und dieses dort in ewigen Zeiten blühe, sowohl in der Theologie und im Kanonischen und im Weltlichen Recht [*ac iure Canonico et Civili*]

20 wie auch in jeder anderen erlaubten Fakultät,

20

(...)

dass die dort Lesenden und Studierenden sich aller und jeder Privilegien, Freiheiten, Ehren, Befreiungen und Immunitäten, wie sie Magistern, Doktoren und Studenten zustehen, die sich an irgendwelchen anderen Generalstudien aufhalten oder dort wohnen, eingeräumt werden, erfreuen und sie genießen (...).

25

(...)

Und [zudem] beauftragen wir, [dass] (...) den Doktoren und Magistern und Studenten mit der Hilfe wirksamer Verteidigung [einerseits beigestanden werde] und [es andererseits niemandem gestattet sei], dass sie oder einer von ihnen durch wen auch immer in irgendeiner Weise belästigt werden oder ihnen Beleidigungen oder Angriffe zugefügt werden. Die dieser Art Bedrängenden, Widerspruch Vortragenden und sich Auflehrenden, welchen Ranges auch immer, auch des päpstlichen, oder hervorragenden Standes oder Stellung sie seien, sind mit unserer Vollmacht durch die kirchliche Aufsicht, ohne Rücksicht auf das

30



- Appellationsrecht, zu belangen, wozu auch, wenn es nötig ist, die Hilfe des weltlichen Ar-
mes angerufen werden kann. Dem stehen auch nicht die [Anordnungen] unseres Vorgän-
gers seligen Angedenkens, Bonifaz VIII., entgegen, durch welche verhindert wird, dass je-
mand außerhalb seiner Diözese – außer in bestimmten Ausnahmefällen, nämlich wenn er
mehr als eine Tagesreise von seiner Diözese entfernt ist – vor Gericht geladen wird, oder
dass vom genannten (Hl.) Stuhl eingesetzte Richter außerhalb (...) der Diözese, in die sie
eingesetzt wurden, gegen irgendjemanden vorgehen dürfen.
- (...)
- Kein Mensch also überhaupt darf dieses Schreiben unserer Bestätigung, Bekräftigung,
Festlegung, Anordnung, Beauftragung, Willensbekundung und Konstitution brechen oder
ihm in leichtfertigem Mutwillen zuwiderhandeln. Sollte dies aber jemand zu unternehmen
wagen, soll er wissen, dass er sich den Unwillen des allmächtigen Gottes und der seligen
Apostel Petrus und Paulus zuziehen wird.»



A. Teil I Text (30 Punkte)

I. Zusammenfassung (3 Punkte)

Es handelt sich um einen in lateinischer Sprache verfassten Auszug mit mindestens sieben Teilabschnitten aus einer päpstlichen Bulle, in der mit feierlichem Ton und unter Berufung auf göttliche und apostolische Autorität die Gründung eines «Studium generale» angeordnet wird (Z. 47).¹ Die Bestimmungen umfassen sowohl die rechtliche Errichtung der Institution als auch die Zuerkennung umfassender Privilegien für ihre Mitglieder. Ausgehend von der Bedeutung der Wissenschaft für das Individuum als auch die Gesellschaft, wird die Einrichtung des «Studium generale» als Ausdruck väterlicher Fürsorge und göttlicher Gnade dargestellt (Z. 36–44). Es wird festgelegt, dass an dem betreffenden Ort auf Dauer ein solches Studium blühen soll, das Lehre und Studium in Theologie, kanonischem und weltlichem Recht sowie in anderen erlaubten Fakultäten umfasst. Dabei wird betont, dass die dort Lehrenden und Studierenden sich aller Rechte, Freiheiten und Immunitäten erfreuen sollen, wie sie auch an anderen Generalstudien gewährt werden (Z. 51–54). Darüber hinaus werden umfassende Schutzbestimmungen ausgesprochen: Weder Doktoren, Magister noch Studenten dürfen in irgendeiner Weise belästigt oder angegriffen werden. Zuwiderhandelnde – gleich welchen Rangs, auch wenn sie dem päpstlichen Stand angehören – sollen durch kirchliche Instanzen ohne Rücksicht auf etwaige Appellationen belangt werden; dabei kann nötigenfalls auch weltliche Gewalt in Anspruch genommen werden (Z. 56–64). Entgegenstehende Anordnungen früherer Päpste, insbesondere Bonifatius VIII., werden ausdrücklich für unbeachtlich erklärt.

II. Sachliche Aussagen (2 x 9 Punkte)

Erste sachliche Aussage: Universitätsgründung / Gelehrtes Recht

Im vorliegenden Text wird die Gründung einer Universität thematisiert, was zur ersten sachlichen Aussage führt, die sich mit der Entwicklung der Universitäten zu Zentren des gelehrten Rechts im Mittelalter befasst. Dies wird klar, wenn davon die Rede ist, dass ein «Studium generale» mit unterschiedlichen Fakultäten angeboten werden soll (Z. 47–49). Die Grundlage hierfür ist, dass die analytische Beschäftigung mit theologischen und normativen Texten nimmt etwa seit der Epoche des Investiturstreits deutlich an Intensität zu. In Oberitalien lässt sich

¹ Die Zeilenangaben beziehen sich auf die Version des eingereichten Prüfungstexts.



dabei ein besonderer Schwerpunkt in Pavia feststellen, wo man sich vor allem mit dem langobardischen Recht auseinandersetzt. Parallel dazu zeigte sich eine Kontinuität römischrechtlicher Texte, insbesondere seit dem 11. und 12. Jahrhundert, als sich die sogenannte «Littera Florentina» – eine Abschrift der Digesten – von Süditalien her verbreitet. Im Text wird dies ersichtlich, wenn von dem Studium des kanonischen und weltlichen Rechts die Rede ist (Z. 49).

Ein entscheidender Entwicklungsschritt erfolgt mit der Entstehung eines institutionalisierten Rechtsunterrichts in Bologna nach 1116, wobei Irnerius als Begründer der dortigen Rechtsschule gilt. Bologna wurde damit zum Vorbild für die spätere Entwicklung der Rechtsfakultäten in Europa. Während in Paris und Oxford insbesondere eine intensive Auseinandersetzung mit theologischen und kirchenrechtlichen Texten stattfindet, entstanden mit der Universität Neapel (1224, unter Friedrich II.) und der Universität Rom (1303, unter Bonifatius VIII.) weitere bedeutende Hochschulen, die durch einen Herrscher oder Papst gegründet wurden. Die Bedeutung dieser Herrscher für die Entwicklung der Universität als Institution wird im Text beispielsweise deutlich, wenn Papst Bonifatius VIII. direkt gedacht wird (Z. 65). Im Verlauf des Mittelalters entstanden immer mehr Universitäten, die sich sukzessive über nahezu ganz Europa verteilten. Für die jeweiligen Herrscher, die diese Universitäten gründeten, stellten sie ein wichtiges Mittel zur Förderung von Wachstum und Entwicklung dar. Die mittelalterliche Universität war in Fakultäten gegliedert – Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und Artes Liberales – und vielfach als eigene Körperschaft organisiert, oft mit eigener Gerichtsbarkeit.

In diesem institutionellen Rahmen kam es zu einer vertieften Beschäftigung mit Rechtstexten. Die Scholastik setzte sich als zentrale Methode der Theologie durch und prägt damit auch die juristische Arbeitsweise. Methodologisch schafft sie die Voraussetzungen für die Analyse juristischer Texte: das Auffinden von Inhalten, die Entfaltung von Problemen sowie den Ausgleich widersprüchlicher Textstellen. So entstand ein spezifischer, gelehrter Umgang mit Rechtsregeln, der an den Universitäten gepflegt wurde. Zentrales Instrument dieser Normanalyse stellte die scholastische Methode dar. Dabei kam der Distinktion – also der Unterscheidung – eine besondere Bedeutung zu: zwischen verschiedenen Fällen, Regelungsebenen, Begrifflichkeiten und Argumenten. Eine explizite Argumentation aus Prinzipien oder Wertungen war hingegen eher selten. Als wichtiges Medium für die Bearbeitung von Rechtstexten diente die Glosse («glossa» – Zunge, Sprache). Besonders bedeutend ist dabei die «Glossa ordinaria», die eine systematische Zusammenstellung aller vorhandenen Glossen zu einem



Text darstellte – so etwa zum «Corpus Iuris Civilis», wozu etwa 97'000 Glossen überliefert sind. Diese Glossensammlungen gewannen zunehmend an Verbindlichkeit für die gerichtliche Praxis.

Im 14. Jahrhundert veränderte sich die Form der Bearbeitung juristischen Wissens: Lehrmeinungen wurden nun systematisch zusammengetragen, etwa durch Bartolus. Die Autorität spielte im wissenschaftlichen Diskurs eine immer wichtigere Rolle. Die frühen, sogenannten Glossatoren werden durch eine neue Generation von Bearbeitern abgelöst – die Kommentatoren –, die das vorhandene Wissen in Summen und Kommentaren bündeln. Dabei differenzierte sich auch die juristische Wissenschaft weiter aus in Kanonistik, die Wissenschaft vom kirchlichen Recht, und Legistik, diejenige vom römischen Recht. Der Text verdeutlicht auch, welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit Wissen zukam und immer grösseres gesellschaftliches Ansehen genoss (Z. 36–43). Mit der Übernahme römischrechtlicher Normen – gestützt auf die kaiserliche Autorität – in vielen weltlichen Bereichen, etwa bei Städten und Territorialherren, bildete sich eine europaweit anwendbare Rechtsschicht heraus: das «ius commune», das sogenannte gemeine Recht. Parallel dazu entsteht ein wachsender Markt für gelehrte Juristen, und das Studium der Rechtswissenschaft wird zu einem möglichen Weg des sozialen Aufstiegs. Der vorliegende Text nimmt zu diesem Aspekt der Entwicklung der Universitäten Bezug, wenn er verkündet, dass durch die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft «die durch Herkunft Geringsten zum Höheren erhebt» werden können (Z. 41–42).

Seit dem 13. Jahrhundert rückte zudem das lokale Recht verstärkt in den Fokus. Dessen Überlieferung erfolgte zunächst meist mündlich oder in einzelnen schriftlichen Formen, etwa in sogenannten Offnungen oder Weistümern, in denen Rechtsakte aufgezeichnet und dabei auch neu verhandelt werden. Die Methode des gelehrten Rechts sowie dessen weite Verbreitung inspirierten jedoch zunehmend dazu, auch regionales Recht schriftlich festzuhalten. So entstehen etwa der «*Sachsenspiegel*» (ca. 1230), der «*Schwabenspiegel*» (ca. 1275) oder Bractons «*De legibus et consuetudinibus Angliae*» (1220–1250). Gerade im Rechtsbereich kam der Schule von Bologna seit ihrer Gründung nach 1116 ein überragender Einfluss auf alle nachfolgenden Rechtsfakultäten zu. Die Universitäten schafften den institutionellen Rahmen für die vertiefte Beschäftigung mit Rechtstexten in relativer Freiheit. Das wird erkenntlich, wenn der Text anführt, dass nicht belästigt werden sollten und von Freiheit und Privilegien der Magister, Doktoren und Studenten die Rede ist (Z. 51–59). Dies hatte auch Auswirkungen auf das Bild vom Recht selbst: Es entsteht die Rechtswissenschaft im eigentlichen Sinn.



Zweite sachliche Aussage: Gerichtsbarkeit

Der Ausgangstext beschäftigt sich auch mit dem Thema der Gerichtsbarkeit (Z. 59–64), was zur zweiten sachlichen Aussage führt, die die Entwicklung der Gerichtsbarkeit im Mittelalter behandelt. Die weltliche Gerichtsbarkeit war im Ausgangspunkt mehr oder weniger eine Angelegenheit der Gesamtheit. Ihr Ursprungsort lag im Thing – einer Gerichtsversammlung, in der die Urteile ursprünglich wohl von allen Versammelten gemeinsam gefällt wurden. Diese Gerichtsgemeinde bildete somit das zentrale Organ der Rechtsfindung. Im Zusammenhang mit der Gerichtsreform unter Karl dem Grossen – ab etwa 770 – kam es jedoch zu einer grundlegenden Veränderung. Die Funktion der Urteilsfindung wurde nun fallweise auf bestimmte Personen übertragen: sogenannte Rachimburgen, wie sie bereits im «Pactus legis Salica» erwähnt werden. In der Folge setzte sich zunehmend die Praxis durch, dauerhaft tätige Urteiler – die «Scabini» – einzusetzen, welche in der Regel auf Lebenszeit ernannt wurden.

Aus dieser Konstellation entwickelte sich ein spezifisches Miteinander – ein gewisser Dualismus – zwischen zwei Seiten: dem Richter, der die Gerichtsgewalt verkörperte und für die Verbindlichkeit und Vollstreckung der Urteile garantierte, und den Urteilern, die als Repräsentanten der Gerichtsgemeinde fungierten. Bereits früh begann eine Ausdifferenzierung der gerichtlichen Zuständigkeiten. Ursprünglich verfügten alle Gerichte über eine Allkompetenz – insbesondere das Königsgericht, die Grafengerichte und die Schöffengerichte. Mit Karl dem Grossen setzte jedoch eine erste funktionale Differenzierung ein: So waren die «causae maiores», also schwerwiegende Fälle wie Tötungen oder Körperverletzungen, dem Grafengericht vorbehalten, während die «causae minores», also alle übrigen Fälle, vom Zentenar oder vom niederen Adel beurteilt wurden.

Demgegenüber war die geistliche Gerichtsbarkeit wesentlich stärker hierarchisch aufgebaut und einheitlich organisiert. Grundlage dafür bildete die umfassende Körperschaftsstruktur der Kirche, mit einem kohärenten, überterritorialen Aufbau der Ämterhierarchie. Innerhalb dieses Systems fungierte der Bischof als Richter, während der Papst als oberster Richter galt. Diese klare Struktur ermöglichte eine stringente Gerichtsverfassung. Als wesentliches Rechtsmittel stand die Appellation zur Verfügung. Der Ursprung der geistlichen Gerichtsbarkeit lag in der Disziplinalgewalt des Bischofs sowie in seiner Rolle als Schiedsrichter. In letzter Instanz war stets der Papst zuständig – als «iudex ordinarius omnium», also als ordentlicher Richter aller



Gläubigen. Dieser Aspekt wird im Text ebenfalls aufgegriffen, wenn die vom Heiligen Stuhl ernannten Richter erwähnt werden (Z. 68).

Zwischen geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit kam es zu einer funktionalen Zuständigkeitsabgrenzung. Geistliche Gerichte waren zuständig für bestimmte Personengruppen – insbesondere Kleriker, Kreuzfahrer und sogenannte «personae miserales». Aus dem Text geht zudem hervor, dass Geistliche in der Regel nur vor Gerichte ihrer eigenen Diözese gestellt werden konnten (Z. 66). Inhaltlich befassten sich geistliche Gerichte mit «causae spirituales et spiritualibus annexae», also mit geistlichen Angelegenheiten und damit verbundenen Fragen – insbesondere dem Eherecht, sowie mit Verträgen, die vor einem Gericht abgeschlossen wurden, oder in Fällen, in denen weltliche Gerichte versagten. Weltliche Gerichte hingegen waren für alle weltlichen Angelegenheiten zuständig – sowohl in personeller Hinsicht, was die weltlichen Laien betraf, als auch sachlich, insbesondere im Bereich des Privatrechts und des Strafrechts.

Die beiden Gerichtssysteme unterschieden sich auch in den ihnen zur Verfügung stehenden Sanktionsmöglichkeiten. Die weltliche Gerichtsbarkeit konnte Urteile zur Busse oder zur Acht fällen. Die Acht bedeutete dabei den Ausschluss einer Person aus dem Rechtsverband und somit den vollständigen Entzug von Rechtsschutz. Die kirchliche Gerichtsbarkeit hingegen konnte keine körperlichen Strafen verhängen; ihre schärfste Sanktion war die Exkommunikation – der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft. Weitere Sanktionen wie die Acht konnten von kirchlichen Gerichten nicht direkt ausgesprochen werden. Allerdings kam es seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert zu einem Zusammenwirken beider Gerichtsbarkeiten: Die Exkommunikation durch ein geistliches Gericht führte häufig zur Verhängung der Acht im weltlichen Bereich. In dieser Funktion wurden weltliche Gerichte gewissermassen zu Vollstreckungsorganen kirchlicher Urteile – dies wurde im Text als «Hilfe des weltlichen Arms» bezeichnet.

III. Historische Verortung (3 Punkte)

Die Bezugnahme auf Begriffe wie die «Gabe Gottes», die «Perle der Wissenschaft» oder den «allmächtigen Gott» sowie die ausdrückliche Berufung auf die «apostolische Autorität» lassen erkennen, dass es sich bei dem vorliegenden Text um ein Dokument kirchlicher Herkunft handelt. Die verwendete Sprache, das Latein, und die hochformelle, rechtsverbindliche Diktion deuten auf ein mittelalterliches päpstliches Schreiben hin. Auch die mehrfachen Hinweise auf



«Privilegien», «Immunitäten» und die Schutzverpflichtung gegenüber einer bestimmten Personengruppe – hier den Doktoren, Magistern und Studenten eines «Studium generale» – sprechen für einen Kontext, in dem der Kirche eine sehr grosse politische und rechtliche Macht zukommt. Solche Schutzbestimmungen, insbesondere das explizite Verbot, Mitglieder dieser Bildungseinrichtung zu belästigen, und die Androhung kirchlicher Sanktionen gegen Zuwiderhandelnde, sind typisch für die rechtliche Absicherung der Universitäten im Mittelalter. Der Verweis auf Bonifaz VIII. – Papst von 1294 bis 1303 – erlaubt eine genauere Eingrenzung: Der Text muss nach dessen Pontifikat entstanden sein, aber noch innerhalb eines rechtlich und kirchenpolitisch geprägten Umfelds. Der Stil und Inhalt deuten auf ein päpstliches Privileg zur Gründung oder Bestätigung einer Universität hin. Konkret handelt es sich um die Gründung der Universität Greifswald aus dem Jahr 1456.

Untergrenze: 1088 (Gründung der Universität Bologna).

Obergrenze: 1600.

IV. Gegenwartsbezüge (3 x 2 Punkte)

a) Schutz der Wissenschaftsfreiheit

Der institutionelle Schutz von Lehrenden und Studierenden sowie die Unabhängigkeit der Universitäten sind auch heute aktuelle Themen – etwa im Zusammenhang mit autoritären Regimen, politischem Druck auf Wissenschaft oder Angriffen auf die Meinungsfreiheit in akademischen Kontexten. Aber auch in Demokratien können Universitäten unter Druck geraten, so stehen beispielsweise seit diesem Jahr US-amerikanische Universitäten unter Beschuss der Regierung in Washington, D. C. Der Text erinnert daran, dass Wissenschaft geschützten Raum benötigt, um gedeihen zu können.

b) Bildung als sozialer Aufstiegsmotor

Der Text hebt hervor, dass Bildung nicht nur ein Weg zu persönlicher Erfüllung, sondern auch zu gesellschaftlichem Aufstieg ist. Auch heute wird Bildung noch als zentrales Mittel gesehen, um soziale Ungleichheiten abzubauen und Chancengleichheit herzustellen – etwa durch Programme für Bildungszugang für benachteiligte Gruppen, Stipendien oder Quotenregelungen. Der Text macht deutlich, dass die Bedeutung der Universität als «sozialer Aufstiegsmotor» seit mehreren Jahrhunderten von Bedeutung ist.



c) Gerichtszuständigkeit und transnationale Rechtskonflikte

Das verweist auf Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit über territoriale Grenzen hinweg – damals Diözesen, heute etwa nationale Gerichtsbarkeiten oder EU-weit gültige Rechtsnormen. In der Gegenwart ist das relevant in Fällen von internationalem Hochschulbetrieb, beim Schutz von Forschenden im Ausland oder beim Umgang mit Menschenrechtsverstößen über Staatsgrenzen hinweg.

B. Teil 2 Fragenteil (30 Punkte)

1. Bitte nennen und beschreiben Sie anhand einiger Beispiele die Inhalte der absolutistischen Herrschaftsform. (2 Punkte)

Der Begriff Absolutismus stammt aus dem 19. Jahrhundert und leitet sich vom lateinischen Wort «absolvere», also loslösen, ab. Inhaltlich wird damit ein Herrschaftssystem beschrieben, in dem der Herrschende grundsätzlich frei von beschränkenden Bindungen, insbesondere von ständischer Mitwirkung ist. Der Landesherr respektive die Landesherrin haben eine umfassende Herrschaftsbefugnis in der Normsetzung, der Verwaltung und der Rechtsprechung. Sie bilden das Zentrum des Staates und ordnen auch den Wirtschaftssektor des gesamten Landes strikt und alleine dem Staatsinteresse unter.

2. Bitte nennen und erklären Sie die (rechts-)historischen Entstehungsbedingungen für den Absolutismus. (3 Punkte)

Die Entstehung des Absolutismus lässt sich auf mehrere rechts- und sozialhistorische Entwicklungen zurückführen, die besonders verstärkt seit der Reformation einsetzten. Ein zentraler Faktor war der zunehmende Aufstieg der Obrigkeit in dieser Epoche, der sich unter anderem in einer neuen Art hoheitlicher Regulierung, in den sog. Polizeiordnungen zeigte, die zu einer verschärften Einwirkung auf die Untertanen führte (Sozialdisziplinierung). Dies zielte darauf ab, die Bevölkerung stärker zu kontrollieren und moralisch wie sozial zu formen – ein Prozess, der die Autorität der Herrscher festigte. Zudem führten die konfessionellen Konflikte und die daraus resultierenden Kriege im 16. und 17. Jahrhundert zu einer tiefen gesellschaftlichen Erschöpfung und einem wachsenden Bedürfnis nach stabiler, starker Führung. Daraus erwuchs die Legitimation für eine machtvolle Zentralgewalt; der sogenannte Staat entstand.



3. Bitte nennen Sie zwei Beispiele aus der (Rechts-)Philosophie, die für die Idee des Absolutismus prägend waren, und beschreiben Sie deren Inhalte. (4 Punkte)

Die Idee des Absolutismus wurde in damaligen rechtsphilosophischen Schriften theoretisch reflektiert, welche die Legitimation dieser Herrschaftsform anstrebten. Ein erstes Beispiel ist Jean Bodin, der in seinem Werk «Six livres de la République» (1577, lat. 1586) den Begriff der Souveränität als zentrales Prinzip staatlicher Ordnung entwickelte. Bodin verstand darunter die höchste, unteilbare und dauerhafte Macht im Staat, die allein beim Herrscher liegt. Diese umfassende Herrschaftsmacht sah er als notwendige Voraussetzung für die Existenz und Stabilität eines funktionierenden Staatswesens an. Seine Theorie lieferte somit eine ideelle Grundlage für den absoluten Herrschaftsanspruch monarchischer Regierungen.

Ein zweites prägendes Beispiel war Thomas Hobbes, der in seinem Hauptwerk «Leviathan» (1651) – stark beeinflusst von den konfessionellen Bürgerkriegen in England – eine neuartige Begründung politischer Herrschaft entwickelte. Hobbes ging von einem Naturzustand aus, in dem sich die Menschen grundsätzlich mit Misstrauen und Unsicherheit gegenüberstünden. Um diesem Zustand der Unsicherheit zu entkommen, würden die Menschen einen Gesellschaftsvertrag schliessen und ihre Rechte auf einen Souverän übertragen. Dieser Herrscher erhalte nahezu unbegrenzte Macht, da nur ein allmächtiger Staat (der «Leviathan») die innere Sicherheit wirklich garantieren könne. Individualrechte haben in diesem Modell keinen Platz, da die Identität von Herrscher und Beherrschten jede Gewaltenteilung ausschliesst. Beide Theorien – Jean Bodins Konzept der Souveränität und Thomas Hobbes' Vertragstheorie – trugen entscheidend zur ideellen Fundierung absolutistischer Herrschaft bei, indem sie deren Notwendigkeit und Legitimität aus einer säkularen, vernunftgeleiteten Perspektive erklärten.

4. Welche Konsequenzen hatte der Absolutismus auf die rechtliche und politische Entwicklung vieler Gesellschaften Europas zwischen dem späten 16. und 18. Jahrhundert? Bitte nennen und beschreiben Sie drei Beispiele. (3 Punkte)

Eine zentrale Konsequenz war die schrittweise Verdrängung der Stände von der Teilhabe an der staatlichen Herrschaft. Während zuvor etwa Adlige, Geistliche oder städtische Eliten eine wichtige Rolle in der politischen Entscheidungsfindung gespielt hatten, wurden sie im absolutistischen Staat zunehmend entmachtet und durch den direkten Machtanspruch des Monarchen ersetzt. Ausserdem beanspruchte der Herrscher im absolutistischen Staat eine umfassende Normsetzungsbefugnis. Er erliess Gesetze weitgehend ohne Mitwirkung ständischer



Gremien, was erstmals zu einer weiträumigen und zentral gesteuerten Gesetzgebung führte. Ausserdem führte diese umfassende Normsetzungsbefugnis, die der Herrscher im absolutistischen Staat einnahm, dazu, dass dieser Gesetze ohne ständische Einwirkung erliess. Langfristig hatte dies zur Folge, dass moderne Kodifikationen entstehen konnten. Des weiteren wurde die richterliche Gewalt zunehmend beim Herrscher monopolisiert. Durch eine starke Zentralisierung der Justiz wurde die Gerichtsbarkeit direkt der königlichen Kontrolle unterstellt, was den Ausbau einer hierarchisch gegliederten, staatlich organisierten Rechtsdurchsetzung förderte. Diese Entwicklungen führten langfristig zur Herausbildung moderner Nationalstaaten, in denen Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung zentralisiert und rationalisiert wurden.

II. Bitte lesen Sie den folgenden, kurzen Text sorgfältig durch und beantworten Sie danach die untenstehenden Fragen (8 Punkte). Geben Sie insbesondere lediglich Antworten auf diese konkret gestellten Fragen, bearbeiten Sie diesen Text also nicht in der Form einer Quellenexegese, wie diese in Teil A erwartet wurde.

«Uebersicht der Schweiz.
Den 13. Hornung 1798.

Der Damm ist gebrochen, der große Strom fließt nun über alle Alpen. In Italien nähern sich die französischen Truppen unsern Gränzen; zu Mendrisio war schon ein Freiheitsbaum. Diese acht Aemter fallen durch das bloße Annähern der Franken. (...) Halb Schwyz war Unterthan und ist es nicht mehr; die wirklichen Aristokraten, die sich durch Faktionen gebildet hatten, sind nicht mehr. Luzern ist revolutiniert, die neuerstandenen Demokratien haben sich noch nicht geregt, alles aber kündigt Mord und Blut an. (...) Schaffhausen hat sich ganz demokratisirt; schon drohen die Bauern, und niemand weiß, wo die Fluthen hinschlagen. Basel hat sich ganz in das große Revolutionsmeehr des nahen Frankreichs gestürzt. Der französische Gesandte herrscht da wie ein Dey von Algier, ohne Achtung für jemand. Solothurn ist fanatisch, eine angefüllte Mine, die bei dem ersten Funken der Revolution, die schrecklichsten Dinge erwarten lässt. (...) die große Nation droht, alle Bauern und Berner auszurotten. (...) Ueber dieses unselige Land hält Frankreich seinen Riesenarm, drohend, mit jedem Augenblicke das schon verlorne Paradies in ewige Wildniß zu stürzen. So unsere Lage!»

Nochmals: bearbeiten Sie diesen Text nicht in der Form einer Quellenexegese, wie diese in Teil A erwartet wurde, sondern geben Sie lediglich unter Bezug auf ihn Antworten auf diese folgenden Fragen:



1. Beschreiben Sie zuerst allgemein, was im Anschluss an die Französische Revolution in Frankreich geschah (2 Punkte).

Nach der französischen Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 kam es zuerst zu einer neuen Verfassung, die im Jahr 1791 verabschiedet wurde und die eine Bindung des Staats an das Recht zur Folge hatte; im darauffolgenden Jahr wurde Frankreich dann zu Republik. Bald darauf kam es aber zur sogenannten «Grande Terreur», die eine diktatorgleiche Ausweitung staatlicher Herrschaft bedeutete. Es kam zur Verfolgung und Tötung von Menschen im Namen der Vernunft, wodurch die ursprünglichen Ideale der Revolution, die nur fünf Jahre vorher noch im Zentrum standen, diskreditiert wurden. Im Jahr 1799 schliesslich erfolgte die Machtübernahme durch Napoléon Bonaparte, einst erfolgreicher General, bald «Erster Konsul» und im Jahr 1804 gar «Kaiser». Unter seiner Hand kam in überwältigenden militärischen Erfolgen ein Grossteil Europas unter die Herrschaft von Frankreich. Dabei wurden einerseits Individualrechte und Gleichheit «exportiert», aber auch eine autoritär geprägte Staatsherrschaft.

2. Nennen Sie zwei Beispiele, anhand derer die Folgen der Französischen Revolution für die Schweiz abzulesen sind, und nehmen Sie Bezug zum kurzen Text (2 Punkte).

Im Fall der Schweiz zeigte sich die französische Dominanz über Europa mit der Ausrufung der Helvetischen Republik im Jahr 1798, die unter Druck Frankreichs zustande kam. Auf der einen Seite wurde die alte Herrschaftsordnung – z. B. mit zahlreichen Untertanengebieten – umgewälzt, die einer grösseren Anzahl der Bevölkerung neue Individualrechte brachte, sowie eine Zentralregierung für das Gebiet der späteren Schweiz geschaffen. Dies wird im Text deutlich, wenn davon die Rede ist, dass etwa Schaffhausen «demokratisiert» worden sei. Auf der anderen Seite büsste die Alte Eidgenossenschaft das, was sie an Souveränität zuvor kannte, ein und wurde zum französischen Satellitenstaat, dem anfangs chaotische Zustände vorausgingen. Im Text zeigt sich dies, wenn davon die Rede ist, dass der französische Gesandte in Basel wie «ein Dey» herrsche oder Solothurn eine «angefüllte Mine» sei.



3. Nehmen Sie Stellung zu den Folgen der Französischen Revolution für die Schweiz: Inwiefern kann von einer Epoche der Freiheit oder aber vom Beginn einer autoritären Herrschaft gesprochen werden (4 Punkte)?

Die Ausrufung der Helvetischen Republik unter französischer Ägide im Jahr 1798 zur Folge, dass eine grössere Anzahl von Menschen im neuen Staatsgebiet zu grösseren Individualrechten kam, und sich ihre politische Stellung im Staat grundlegend verbesserte. Frühere Untertanengebiete wie zum Beispiel die Waadt, die unter Berner Herrschaft stand, wurden aufgelöst und erhielten innerhalb der neuen Republik eine grössere politische Mündigkeit. Die alten Standesgrenzen wurden zwar innerhalb der neuen Republik infrage gestellt, die autoritäre Vormundschaft von Frankreich gegenüber der Schweiz sollte hingegen nicht hinterfragt werden. Die Frage, ob Freiheit und Rechte somit (gewaltsam) von aussen her auf eine Gesellschaft oktroyiert werden können, war dabei zentral und deuteten auf die komplizierte Lage dieses Staatsgebildes hin. Die Helvetische Republik ist in der (rechts-)historischen Beurteilung tatsächlich zweifach zu verstehen und zu würdigen: als Beginn einer Epoche, in der vielen Menschen erstmals Rechte und politische Teilhabe zuteilwurden, die jedoch gleichlaufend auch autoritär geprägt war.

III. Zwischen 1933 und 1945 standen Deutschland und weite Teile Europas unter nationalsozialistischer Herrschaft (10 Punkte).

1. Bitte beschreiben Sie, aus welchen Gründen Deutschland nach 1919 eine besondere Anfälligkeit für den Aufstieg des Nationalismus aufwies (2 Punkte).

Deutschland wies nach 1919 aus mehreren miteinander verknüpften Gründen eine besondere Anfälligkeit für den Aufstieg des Nationalismus sowie später für den Nationalsozialismus auf. Zum einen entstand mit der Weimarer Republik eine junge Demokratie, die von Beginn an durch weitreichende Notverordnungsrechte des Reichspräsidenten geschwächt war. Diese konnten im Krisenfall genutzt werden, um die parlamentarische Ordnung zu umgehen – eine strukturelle Schwäche, die autoritären Tendenzen Vorschub leistete. Hinzu kamen die schweren wirtschaftlichen und sozialen Krisen – insbesondere infolge der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch an – im Jahr 1932 waren rund 16 Prozent der deutschen Bevölkerung ohne Arbeit. Diese Notlage führte zu einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Verunsicherung und einer Radikalisierung des politischen Klimas. Gleichzeitig versagten die etablierten Regierungsparteien, was sich unter anderem in der Bildung sogenannter Präsidialkabinette ab 1930 äusserte, also Regierungen ohne parlamentarische Mehrheit, die



durch Notverordnungen regierten. In diesem politisch instabilen und ideologisch aufgeladenen Umfeld fanden extreme nationalistische und antisemitische Ideologien besonders fruchtbaren Boden.

2. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte auf rechtlicher Ebene zu weitreichenden Konsequenzen, die den gesamten NS-Staat umwandeln sollten. Bitte nennen Sie die zentralen Veränderungen aus rechtsgeschichtlicher Perspektive (4 Punkte).

Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 leitete aus rechtsgeschichtlicher Perspektive einen tiefgreifenden Wandel ein, bei dem zuerst auch die in der Weimarer Republik eingeführten «Notverordnungen» verwendet wurden, die dann unter anderem auch zur Errichtung eines totalitären Staates führten. Eine der ersten und folgenreichsten Massnahmen war die Beseitigung der Grundrechtsgarantien. Bereits wenige Wochen nach der Machtübernahme wurde mit der «Verordnung zum Schutz von Volk und Staat» am 28. Februar 1933 das Recht auf persönliche Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit ausser Kraft gesetzt – ein zentraler Schritt zur Ausschaltung politischer Gegner und zur Errichtung der Diktatur.

Zweitens wurde das Individuum vollständig in die «Volksgemeinschaft» eingebunden, wobei jeglicher Individualismus und Widerspruch unterdrückt wurde. Der nationalsozialistische Staat verstand sich nicht als neutrale Rechtsordnung, sondern als ideologisch geprägte Herrschaftsform, die alle Lebensbereiche kontrollierte. Mit der totalen Vergemeinschaftung ging einher, dass Rechte und Freiheiten nur noch insoweit galten, wie sie den Zielen der NS-Ideologie entsprachen.

Drittens begann mit der Machtübernahme die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Diese äusserte sich in diskriminierenden Gesetzen wie den Nürnberger Gesetzen von 1935, durch welche jüdische Menschen ihre Staatsbürgerschaft verloren. Parallel dazu entstanden bereits ab 1933 Konzentrationslager, die später in ein weitverzweigtes Lagersystem mit über 1200 Aussenlagern mündeten. Schliesslich erreichte die Entrechtung und Vernichtungspolitik ihren grausamen Höhepunkt mit der sogenannten «Reichskristallnacht» vom 9./10. November 1938 und der systematisch organisierten Ermordung der jüdischen Bevölkerung.



3. Zu den Kernelementen der NS-Doktrin zählte der Antisemitismus (4 Punkte).

a) Bitte zeichnen Sie die historischen Wurzeln des im 19. Jahrhundert aufkommenden Antisemitismus nach (2 Punkte).

Der im 19. Jahrhundert aufkommende Antisemitismus speiste sich insbesondere aus ideologischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit. Ein prägendes Element war der Sozialdarwinismus, der die Evolutionstheorie von Charles Darwin – insbesondere die Vorstellung eines «Kampfs ums Dasein» – auf die menschliche Gesellschaft übertrug. Ideen wie die von Herbert Spencer, der den Begriff «Survival of the Fittest» prägte und die Gesellschaft als biologischen Organismus verstand, trugen dazu bei, soziale Ungleichheiten als naturgegeben zu deuten. Besonders einflussreich war das Werk von Arthur de Gobineau («*Essai sur l'inégalité des races humaines*», 1853–1855), in dem er einen Gegensatz zwischen sogenannten «arischen» Völkern und dem Judentum konstruierte. Zwar distanzierte sich Charles Darwin selbst vom Antisemitismus, doch wurde seine Lehre später als Legitimationsgrundlage herangezogen. Der Antisemitismus fand zunehmend politische Organisationsformen, wie etwa die 1881 gegründete Christlich-soziale Partei Stoeckers. Auch in der breiten Gesellschaft war ein latenter Antisemitismus spürbar, etwa im Berliner Antisemitismusstreit (1878/80) und in der sogenannten «Judenpetition» von 1880.

b) Bitte skizzieren Sie anhand von zwei Beispielen, wie antisemitische Ideologien Eingang in die Rechtsordnung des NS-Staats fanden (2 Punkte).

Ab dem Jahr 1933 kam es im Zuge der «Machtergreifung» der NSDAP zu einer gezielten Diskriminierung jüdischer Menschen auf rechtlicher Ebene, die fortan zu den Grundpfeilern der Politik des NS-Staates wurde. Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung von Konzentrationslagern, die auf rechtlicher Grundlage zunächst der Internierung politischer Gegner dienten, aber bald systematisch zur Verfolgung und Inhaftierung von jüdischen Menschen und anderen als «unerwünscht» betrachteten Gruppen eingesetzt wurde – häufig ohne Gerichtsverfahren. Ihren Höhepunkt fand diese Verfolgung mit der Wannseekonferenz von 1942, bei der der Auftakt zur Deportation und der gezielten Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im gesamten europäischen Herrschaftsbereich der NS-Diktatur gegeben wurde. Ein weiteres Beispiel sind die Nürnberger Gesetze aus dem Jahr 1935, die zur Folge hatten, dass Menschen jüdischer Herkunft nicht mehr frei eine Ehe schliessen oder sexuellen Kontakt zu Nichtjuden und -jüdinnen haben konnten. In beiden Fällen diente das Recht nicht dem Schutz, sondern der Ausgrenzung.